

1500069-91.2022.8.26.0355

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... à apreensão de droga e do dinheiro deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500069-91.2022.8.26.0355 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500069-91.2022.8.26.0355

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDINALDO SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

EDINALDO SILVA DOS SANTOS, qualificado a fls.22, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 16 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30min., na Rua Joaquim Dias Ferreira, no.99, Centro, nesta cidade e Comarca de Miracatu, trazia consigo e armazenava, para fins de tráfico, 461 porções de cocaína, 215 pedras de crack e 38 porções de maconha, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado trazia consigo parte do entorpecente e armazenava o restante próximo à vegetação, na via pública, quando foi avistado por policiais militares e tentou correr, sendo, entretanto, perseguido e alcançado.

Em revista pessoa, os policiais localizaram, no bolso de sua bermuda, 28 porções de crack, 10 porções de cocaína e 4 porções de maconha, além de R\$125,00.

Em seguida, no local em que o acusado estava quando foi avistado, ao lado de uma bananeira, os policiais localizaram 34 porções de maconha, 451 porções de cocaína e 187 pedras de crack.

Na ocasião, EDINALDO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1).

Às fls.10/11 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas e do dinheiro. O laudo do exame químico toxicológico foi encartado às fls.123/126 dos autos.

A denúncia foi oferecida às fls.79/81 e recebida a fls.82. EDINALDO apresentou defesa preliminar às fls.87/90. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.97/98).

Em audiência foram ouvidos: Admar de Almeida Rodrigues, Fabio Gomes de Araujo, Victor de Souza e EDINALDO SILVA DOS SANTOS.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Admar, Fabio e Victor afirmaram que, na data dos fatos, avistaram o acusado na via pública e perceberam que ele tentou correr. Disseram que o perseguiram e que o alcançaram.

Contaram que, em revista pessoa, localizaram, no bolso de sua bermuda, 28 porções de crack, 10 porções de cocaína e 4 porções de maconha, além de R\$125,00.

Disseram que, em seguida, no local em que o acusado estava quando foi avistado, ao lado de uma bananeira, localizaram 34 porções de maconha, 451 porções de cocaína e 187 pedras de crack.

Interrogado, EDINALDO negou a acusação. Disse que trazia consigo apenas 3 pinos de cocaína e R\$125,00. Disse que comprou as 3 porções do entorpecente, recebendo R\$125,00 de troco.

A versão do acusado restou isolada nos autos. Ele não explicou quanto custou cada porção, nem como o troco somou R\$125,00, já que ele comprara apenas 3 porções de cocaína.

Já os policiais falaram em uníssono, asseverando que a droga estava em poder do acusado e em local próximo.

E se somente EDINALDO estava na via pública, não é possível que ele fosse comprador, na medida em que não haveria um vendedor.

Ademais, a droga foi efetivamente apreendida e periciada. No laudo de fls.123/126, o perito constatou que a substância apreendida era cocaína, maconha e crack.

Assim, as versões consistentes dos policiais, somadas à apreensão de droga e do dinheiro deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e

quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

E estando caracterizado tráfico de drogas, não há que se falar em uso.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, era grande a quantidade de droga apreendida.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Nos termos do artigo 59, o réu é primário e não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, ante a grande quantidade de drogas, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes nem causas de aumento de pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, é aplicável ao caso em tela. Isto porque o réu é primário e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa.

Ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci: ...cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso... (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª ed. RT: São Paulo, 2006, p.782).

Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3 a pena de 5 anos e 10 meses, o que perfaz 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

O regime inicial será o aberto, tendo em vista o que foi decidido pelo STJ nos Autos do Habeas Corpus no.596.603.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 583 dias-multa, e reduzo-a de 2/3, o que perfaz 195 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO EDINALDO SILVA DOS SANTOS à pena de 1 ANO, 11 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 195 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de

prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena fixada (abatido o tempo de prisão provisória), e de prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda do dinheiro em favor do FUNAD.

Diante do regime aberto imposto, expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Miracatu, 05 de setembro de 2022.